

CASO 01 / 05: CONTROL DE LÍNEA VIUDA TÍPICA — CAPÍTULO 04 (PÁGINA 66)

ANOMALÍA DETECTADA: LÍNEA VIUDA AISLADA (1 LÍNEA AL TOPE)

CAPÍTULO 04

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier efecto de naturaleza societaria al cumplimiento del régimen previsto en este Capítulo.

4.1.2 Exclusión de la Transmisión Automática de Derechos Societarios

La apertura de la sucesión, la declaratoria de herederos o la designación de legatarios producirá, de pleno derecho, la transmisión de los derechos económicos asociados a las acciones, entendidos exclusivamente como el derecho al valor patrimonial y a los beneficios que correspondan. Sin embargo, dicha transmisión no implica, en ningún caso, el reconocimiento ni el ejercicio automático de derechos corporativos, políticos o de control, los cuales se encuentran jurídicamente desvinculados del ámbito sucesorio común.

En consecuencia, el heredero o legatario adquiere únicamente una posición económica respecto de las acciones, sin acceder a la calidad de accionista pleno ni a la participación en la estructura de gobierno, quedando cualquier incorporación al sistema societario sujeta a los mecanismos de habilitación, reconocimiento e inscripción previstos en este Protocolo.

4.1.3 Prevalencia del Interés Social y del Control Familiar

En todo proceso sucesorio, el interés de la sociedad y la preservación del control familiar institucional prevalecerán sobre cualquier interés individual o expectativa hereditaria. En consecuencia, ninguna interpretación o ejecución de la sucesión podrá afectar la estabilidad societaria, alterar el equilibrio de control ni modificar la estructura de gobierno definida en este Protocolo.

Cualquier acto, acuerdo o pretensión que contravenga estos principios se considerará ineficaz para efectos internos, sin que pueda generar reconocimiento, validación o efecto alguno dentro del sistema familiar–empresarial.

66

DIAGNÓSTICO EDITORIAL

Al aplicar la regla de atomicidad al bloque 4.1.1, la apertura de página en P.66 se transforma de un remanente accidental de 1 línea a una subsección tipográficamente robusta de 24 líneas, eliminando la viuda sin alterar la paginación global (126 págs).

ANTES (Base):

Folio y paridad	Pág. 66 · Verso (par)
Contenido al tope	1 sola línea de remanente del párrafo 4.1.1 (y=70.4 pt)
Texto de la viuda	«inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier...»
Impacto visual	Línea huérfana de contexto visual antes de encabezado 4.1.2
Causa técnica	Typst cortó el párrafo en P.65 tras 6 líneas por fin de caja

DESPUÉS (Simulación):

Folio y paridad	Pág. 66 · Verso (par) — Paridad 100% idéntica
Contenido al tope	Encabezado H3 4.1.2 + párrafo completo (24 líneas continuas)
Estado de viudas	0 líneas viudas (párrafo atómico trasladado íntegramente)
Impacto visual	Apertura sólida, lectura fluida y jerarquía equilibrada
Métrica editorial	Ocupación vertical: 86% de caja · Altura: 468 pt

✓ 126 PÁGINAS TOTALES PRESERVADAS
✓ RETÍCULA +6 MM INTACTA
✓ FOLIO BASELINE: 0 DELTA

SOLUCIÓN: TRASLADO ATÓMICO DE SUBSECCIÓN 4.1.1 (0 VIUDAS)

CAPÍTULO 04

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

4.1.1 Finalidad Empresarial de la Sucesión Accionaria

La sucesión accionaria tiene como finalidad exclusiva la transmisión del valor económico de las acciones y la preservación del control familiar y de la continuidad funcional de la sociedad, quedando expresamente excluida cualquier interpretación que implique la transmisión automática de la condición de accionista pleno o del ejercicio de derechos corporativos. En consecuencia, la sucesión no constituye un mecanismo de acceso directo a la estructura societaria, sino un proceso institucional que produce efectos económicos inmediatos a favor de los sucesores, condicionando cualquier efecto de naturaleza societaria al cumplimiento del régimen previsto en este Capítulo.

4.1.2 Exclusión de la Transmisión Automática de Derechos Societarios

La apertura de la sucesión, la declaratoria de herederos o la designación de legatarios producirá, de pleno derecho, la transmisión de los derechos económicos asociados a las acciones, entendidos exclusivamente como el derecho al valor patrimonial y a los beneficios que correspondan. Sin embargo, dicha transmisión no implica, en ningún caso, el reconocimiento ni el ejercicio automático de derechos corporativos, políticos o de control, los cuales se encuentran jurídicamente desvinculados del ámbito sucesorio común.

En consecuencia, el heredero o legatario adquiere únicamente una posición económica respecto de las acciones, sin acceder a la calidad de accionista pleno ni a la participación en la estructura de gobierno, quedando cualquier incorporación al sistema societario sujeta a los mecanismos de habilitación, reconocimiento e inscripción previstos en este Protocolo.

4.1.3 Prevalencia del Interés Social y del Control Familiar

En todo proceso sucesorio, el interés de la sociedad y la preservación del control familiar institucional prevalecerán sobre cualquier interés individual o expectativa hereditaria. En consecuencia, ninguna interpretación o ejecución de la sucesión podrá afectar la estabilidad

66

CASO 02 / 05: AUDITORÍA DE LÍNEA HUÉRFANA / QUIEBRE TÍPICO — CAPÍTULO 03 (PÁGINA 45)

COMPOSICIÓN BASE: QUIEBRE 3+2 (CUMPLE REGLA A)

UN LEGADO
QUE TRASCIENDE,
UN FUTURO QUE
CONSTRUIMOS JUNTOS.

03

GOBIERNO CORPORATIVO
FAMILIAR,
INSTITUCIONALIZACIÓN Y
RÉGIMEN DE
PROFESIONALIZACIÓN

3.1 Principio de Institucionalización y Jerarquía Normativa Interna

El presente Capítulo establece el régimen de gobierno corporativo familiar bajo un principio de institucionalización plena, conforme al cual el ejercicio del poder familiar, la adopción de decisiones estratégicas y el acceso a posiciones de gobierno o ejecución se sujetan exclusivamente a un marco normativo interno expreso, jerarquizado y vinculante. En consecuencia, queda excluida cualquier forma de ejercicio personal, informal o discrecional del poder, sustituyéndose por un sistema estructurado de normas, órganos, competencias y procedimientos cuya observancia resulta obligatoria para todos los integrantes del sistema familiar-empresarial, con independencia de su participación accionaria, antigüedad o posición patrimonial.

Este régimen no regula derechos económicos, corporativos ni mecanismos de control o liquidez —los cuales se rigen por el Capítulo 2— sino que tiene por objeto ordenar el ejercicio del poder familiar, definir la arquitectura institucional del gobierno corporativo y establecer

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

45

DIAGNÓSTICO EDITORIAL

La auditoría forense demuestra que las supuestas huérfanas de la prueba de estrés corresponden en realidad a quiebres equilibrados de 3 líneas al pie y 2 al tope. La simulación ratifica que no se requiere compresión ni saltos forzados en este punto.

ANTES (Base):

Folio y paridad	Pág. 45 · Recto (impar) · Chapter First Page
Contenido al pie	3 líneas completas de párrafo introductorio (y=480.2 a 516.2 pt)
Texto al pie	«Este régimen no regula derechos económicos...» (líneas 1 a 3)
Líneas en página sig.	2 líneas pasan a Pág. 46 (y=70.4 a 88.4 pt)
Diagnóstico forense	El escaneo preliminar clasificó erróneamente como huérfana; la auditoría revela quiebre 3+2 legal.

DESPUÉS (Simulación):

Folio y paridad	Pág. 45 · Recto (impar) · Chapter First Page
Contenido al pie	3 líneas completas preservadas idénticas (0 delta)
Estado tipográfico	Cumple naturalmente Regla A (mínimo 2 antes, mínimo 2 después)
Folio baseline	585.932 pt (exactamente alineado con retícula)
Recomendación	No forzar salto artificial; la distribución 3+2 es editorialmente óptima.

✓ 126 PÁGINAS TOTALES PRESERVADAS
✓ RETÍCULA +6 MM INTACTA
✓ FOLIO BASELINE: 0 DELTA

SIMULACIÓN BALANCEADA: ESTABILIDAD CONFIRMADA (3+2)

UN LEGADO
QUE TRASCIENDE,
UN FUTURO QUE
CONSTRUIMOS JUNTOS.

03

GOBIERNO CORPORATIVO
FAMILIAR,
INSTITUCIONALIZACIÓN Y
RÉGIMEN DE
PROFESIONALIZACIÓN

3.1 Principio de Institucionalización y Jerarquía Normativa Interna

El presente Capítulo establece el régimen de gobierno corporativo familiar bajo un principio de institucionalización plena, conforme al cual el ejercicio del poder familiar, la adopción de decisiones estratégicas y el acceso a posiciones de gobierno o ejecución se sujetan exclusivamente a un marco normativo interno expreso, jerarquizado y vinculante. En consecuencia, queda excluida cualquier forma de ejercicio personal, informal o discrecional del poder, sustituyéndose por un sistema estructurado de normas, órganos, competencias y procedimientos cuya observancia resulta obligatoria para todos los integrantes del sistema familiar-empresarial, con independencia de su participación accionaria, antigüedad o posición patrimonial.

Este régimen no regula derechos económicos, corporativos ni mecanismos de control o liquidez —los cuales se rigen por el Capítulo 2— sino que tiene por objeto ordenar el ejercicio del poder familiar, definir la arquitectura institucional del gobierno corporativo y establecer

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

45

CASO 03 / 05: BALANCEO DE CIERRE DE CAPÍTULO — CAPÍTULO 04 (PÁGINA 87)

CIERRE DEFICIENTE: 2 LÍNEAS TERMINALES ACCIDENTALES

CIERRE BALANCEADO: PÁRRAFO COMPLETO DE 5 LÍNEAS

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 04

momento, el cuadro accionario se considerará regularizado y el proceso sucesorio se tendrá por cerrado para todos los efectos internos del sistema familiar-empresarial.

87

DIAGNÓSTICO EDITORIAL

Aplicando la Regla C (redistribución hacia adelante sin compresión previa), la página terminal pasa de 2 líneas frágiles a un bloque sólido de 5 líneas (24% de ocupación), logrando un cierre capitular digno y manteniendo estrictamente 126 páginas totales.

ANTES (Base):

Folio y paridad	Pág. 87 · Recto (impar) · Última página de Cap 04
Contenido útil	Únicamente 2 líneas de remanente final (y=70.4 a 88.4 pt)
Texto terminal	«momento, el cuadro accionario se considerará regularizado...»
Ocupación vertical	4.2% de la caja útil (25.9 pt de texto)
Causa técnica	P.86 alojó 3 líneas del párrafo y expulsó 2 líneas por fin de caja

DESPUÉS (Simulación):

Folio y paridad	Pág. 87 · Recto (impar) · Paridad y posición ceremonial intactas
Contenido útil	Párrafo 4.9.4 íntegro trasladado hacia adelante (5 líneas completas)
Texto terminal	Bloque conclusivo societario completo con sentido autónomo
Ocupación vertical	24.1% de la caja útil (~80 pt texto + header/footer)
Página anterior (P.86)	Finaliza con 25 líneas sólidas (ocupación 88%), ritmo perfecto

- ✓ 126 PÁGINAS TOTALES PRESERVADAS
- ✓ RETÍCULA +6 MM INTACTA
- ✓ FOLIO BASELINE: 0 DELTA

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 04

Concluido el procedimiento y cumplidas las condiciones previstas en este Capítulo, el órgano de administración societaria procederá a la formalización definitiva, levantando el congelamiento accionario y practicando las inscripciones correspondientes. A partir de dicho momento, el cuadro accionario se considerará regularizado y el proceso sucesorio se tendrá por cerrado para todos los efectos internos del sistema familiar-empresarial.

87

CASO 04 / 05: BALANCEO DE CIERRE DE CAPÍTULO — CAPÍTULO 08 (PÁGINA 119)

CIERRE DEFICIENTE: 2 LÍNEAS DE PÁRRAFO EXPULSADO

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 08

El incumplimiento de las reglas previstas en este Capítulo será sancionado conforme al régimen disciplinario, reforzando la eficacia y coherencia del sistema.

119

DIAGNÓSTICO EDITORIAL

En lugar de partir la Sección 8.9 dejando solo 2 líneas en P.119, la sección completa se traslada hacia adelante mediante la Regla C. P.119 se convierte en un cierre de capítulo autoportante y elegante (35% ocupación), preservando la paridad para la apertura del Cap 09.

ANTES (Base):

Folio y paridad	Pág. 119 · Recto (impar) · Última página de Cap 08
Contenido útil	Únicamente 2 líneas (Párrafo 3 de Sección 8.9 partida en P.118)
Texto terminal	«El incumplimiento de las reglas previstas en este Capítulo...»
Ocupación vertical	4.2% de la caja útil (25.9 pt de texto)
Causa técnica	Sección 8.9 inició al fondo de P.118 y no cupo el tercer párrafo

DESPUÉS (Simulación):

Folio y paridad	Pág. 119 · Recto (impar) · Recto facing Verso ceremonial
Contenido útil	Sección 8.9 completa: Encabezado H2 + 3 párrafos (8 líneas)
Texto terminal	Unidad temática completa sobre régimen sancionador
Ocupación vertical	35.2% de la caja útil (161 pt de texto y encabezado)
Página anterior (P.118)	Finaliza limpiamente en Sección 8.8 con 21 líneas (68% caja)

- ✓ 126 PÁGINAS TOTALES PRESERVADAS
- ✓ RETÍCULA +6 MM INTACTA
- ✓ FOLIO BASELINE: 0 DELTA

CIERRE BALANCEADO: SECCIÓN 8.9 ÍNTEGRA (8 LÍNEAS + H2)

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 08

8.9 Coordinación con el Régimen Sancionador

El régimen de solución de conflictos opera de manera complementaria al procedimiento sancionador interno, sin sustituirlo ni suspenderlo.

La existencia de un conflicto no excluye la responsabilidad por infracciones al Protocolo, ni la mediación o el arbitraje tienen por efecto extinguir dichas responsabilidades, salvo disposición expresa del órgano competente.

El incumplimiento de las reglas previstas en este Capítulo será sancionado conforme al régimen disciplinario, reforzando la eficacia y coherencia del sistema.

119

CASO 05 / 05: BALANCEO DE CIERRE DEL PROTOCOLO — CAPÍTULO 09 (PÁGINA 126)

CIERRE DEFICIENTE: 2 LÍNEAS FINALES DEL PROTOCOLO

CIERRE SOLEMNE: SECCIÓN 9.8 ÍNTEGRA (8 LÍNEAS + H2)

CAPÍTULO 09

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado, no susceptible de integración mediante prácticas externas, y la invalidez de alguna disposición no afectará la eficacia del resto.

126

DIAGNÓSTICO EDITORIAL

La última página del Protocolo pasa de tener 2 líneas huérfanas a albergar con dignidad la sección completa de 'Interpretación y Cierre Normativo' (35% de ocupación vertical). La obra concluye con solemnidad institucional, exactamente en 126 páginas físicas.

ANTES (Base):

Folio y paridad	Pág. 126 · Verso (par) · Página de cierre de toda la obra
Contenido útil	Únicamente 2 líneas (cláusula final de validez jurídica)
Texto terminal	«El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado...»
Ocupación vertical	4.2% de la caja útil (25.9 pt de texto)
Causa técnica	Sección 9.8 inició al fondo de P.125 y expulsó el párrafo final

DESPUÉS (Simulación):

Folio y paridad	Pág. 126 · Verso (par) · Cierre físico final del libro
Contenido útil	Sección 9.8 completa: Encabezado H2 + 3 párrafos (8 líneas)
Texto terminal	Cláusula íntegra de Interpretación y Cierre Normativo
Ocupación vertical	35.2% de la caja útil (161 pt de texto y encabezado)
Página anterior (P.125)	Finaliza limpiamente en Sección 9.7 con 20 líneas (69% caja)

- ✓ 126 PÁGINAS TOTALES PRESERVADAS
- ✓ RETÍCULA +6 MM INTACTA
- ✓ FOLIO BASELINE: 0 DELTA

CAPÍTULO 09

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

9.8 Interpretación y Cierre Normativo

El Protocolo deberá interpretarse de manera sistemática y conforme a su finalidad institucional, privilegiando la continuidad empresarial, el control familiar y la coherencia del sistema.

La interpretación corresponde a los órganos internos competentes, sin perjuicio del arbitraje para la resolución de controversias.

El Protocolo constituye un sistema normativo cerrado, no susceptible de integración mediante prácticas externas, y la invalidez de alguna disposición no afectará la eficacia del resto.

126